

Debate: ¿hay negocios que no deberían existir?

Debate estructurado sobre el límite entre detectar una oportunidad y explotar una debilidad, con tres casos que el alumnado tiene en el móvil: préstamos rápidos, cajas de recompensas en videojuegos y apuestas deportivas online.

DURACIÓN

55 min · 1 sesión

AGRUPACIÓN

grupo clase dividido en tres equipos + moderación

UNIDAD 11

Emprender: persona emprendedora, habilidades e ideas

MATERIALES

- Tarjetas de rol (Libertad de emprender · Límites necesarios · Comisión reguladora)
- Ficha con los tres casos y su marco legal actual en España
- Cronómetro proyectado
- Rúbrica de coevaluación impresa

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** Qué es emprender y sus formas, Perfil y habilidades de la persona emprendedora, Creatividad y generación de ideas, Análisis del entorno y detección de oportunidades, Ética, sostenibilidad y emprendimiento social · **Comp. específicas** CE5 · **Comp. clave** CCL, CC, CD

Planteamiento

La unidad enseña a detectar necesidades no cubiertas y convertirlas en oportunidades. Es una habilidad, y como todas las habilidades no viene con un manual de para qué usarla.

Hay negocios que detectan una necesidad real y la cubren. Hay otros que detectan una **debilidad** real —la prisa, la impulsividad, la esperanza de recuperar lo perdido— y la explotan. La frontera no siempre está clara, y ese es exactamente el debate.

Los tres casos de la ficha no están elegidos al azar: los tres están a un clic en el móvil del alumnado, los tres son legales, y los tres han sido objeto de regulación reciente en España. Discutirlos no es un ejercicio abstracto.

Los tres casos de la ficha

CASO	QUÉ NECESIDAD DICE CUBRIR	QUÉ DEBILIDAD SE LE REPROCHA EXPLOTAR	DÓNDE ESTÁ LA LEY
Préstamos rápidos (microcréditos, tarjetas revolving)	Dinero inmediato sin papeleo	La prisa y la falta de comprensión de la TAE	El Supremo ha anulado contratos por intereses usurarios; la TAE debe publicitarse
Cajas de recompensas (loot boxes) en videojuegos	Diversión y personalización	El mecanismo de recompensa aleatoria, similar al del juego de azar	Regulación específica en tramitación; varios países europeos las han restringido
Apuestas deportivas online	Ocio para adultos	La ilusión de control y la persecución de pérdidas	Prohibida la publicidad fuera de franjas restringidas desde 2020

Objetivos didácticos

- Distinguir una necesidad no cubierta de una debilidad explotable, y reconocer que la distinción no siempre es nítida.
- Argumentar con el marco legal en la mano y no solo con la intuición moral.
- Considerar la responsabilidad del emprendedor más allá de la legalidad de lo que hace.
- Proponer una regulación concreta y anticipar su efecto no deseado.

Pasos

1. **Reparto de roles (5 min).** Tres equipos. *Libertad de emprender*: si es legal y nadie engaña, la decisión es del cliente adulto; prohibir empuja la actividad a la clandestinidad. *Límites necesarios*: hay diseños pensados para que decidas mal, y llamarlos «libertad de elección» es hacer trampa. *Comisión reguladora*: no debate; escucha y al final propone una norma concreta para cada caso.
2. **Preparación (13 min).** Cada equipo prepara un argumento **por caso** y anticipa la objeción más fuerte. Obligatorio usar el marco legal de la ficha al menos una vez.
3. **Ronda por casos (18 min, 6 min por caso).** Se debate caso por caso, no en bloque, para que no se acabe hablando solo de apuestas.
4. **Propuesta de la comisión (10 min).** La comisión propone una medida por caso: prohibir, limitar la publicidad, exigir advertencias, poner límites de gasto, no hacer nada. Debe justificar cada una.
5. **La objeción incómoda (5 min).** El docente plantea a la comisión: ¿qué efecto no deseado puede tener vuestra norma? (Mercado negro, ventaja para plataformas extranjeras, pérdida de empleo.)
6. **Cierre individual (4 min).** Cinco líneas: ¿dónde pondrías tú la frontera y con qué criterio? Vale decir que no hay frontera, pero hay que justificarlo.

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Uso del marco legal	Cita la ficha y no argumenta solo desde la intuición	25 %
Necesidad vs debilidad	Aplica la distinción a los casos con precisión	30 %
Réplica	Responde a la objeción del caso que se debate	20 %
Cierre individual	Formula un criterio propio y lo justifica	25 %

Variantes y extensiones

- **Variante corta (30 min):** debatir solo dos casos y suprimir la fase de objeción incómoda.
- **Variante con casos del propio entorno:** sustituir uno de los tres por algo del barrio (una casa de apuestas cerca del instituto, una tienda de vapeadores). El debate sube de temperatura y de calidad.
- **Extensión hacia el proyecto emprendedor de la Unidad 12 (10 min).** Cada grupo revisa su propia idea de proyecto y responde: ¿qué necesidad cubre y qué debilidad podría estar explotando sin querer? Es incómodo y por eso vale la pena.
- **Conexión con la Unidad 7:** los *dark patterns* del comercio electrónico son la misma discusión aplicada al diseño de una web. Retomar este debate allí.